

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1060/2533

นางวาสนา เปี่ยมเมธาค์

โจทก์

นายอุดม บัวแสงจันทร์

จำเลย

นายอุดม บัวแสงจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 165 แผ่นที่ 2)คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ บางส่วน เนื้อที่ 300 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 350 บาท ตามแผนที่ท้ายฟ้องแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำแถลงฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2530 ว่าไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาได้ เพราะคำพิพากษาบังคับให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ ทั้ง ๆ ที่ที่ดินดังกล่าวมิใช่เป็นของจำเลยจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดในตำบลสนามจันทร์ และคำพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องเป็นจำนวน 300 ตารางวาแต่ที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลสนามจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 92 ตารางวา เท่านั้น หากโจทก์ยอมรับจำเลยก็ยินดีโอนขายให้ แต่ถ้าโจทก์ต้องการที่ดินเนื้อที่ 300 ตารางวาตามโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ ตามที่ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยโอนขายให้แก่โจทก์ก็เป็นการพ้นวิสัยที่จำเลยจะปฏิบัติได้ โจทก์ได้แถลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2530 รับว่ามีปัญหาในการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาคือโจทก์ฟ้องขอให้โอนขายที่ดิน 2 โฉนดแต่ศาลฎีกาพิพากษาให้โอนขายเพียงโฉนดเดียว หากบังคับตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องแล้วจะได้

เนื้อที่ไม่ครบ 300 ตารางวาตามคำพิพากษาศาลฎีกาและจะได้เนื้อที่ไม่ตรงตามรูปแผนที่ท้ายฟ้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ดินตามรูปแผนที่พิพาทในโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในเส้นสีแดงดำเนื้อที่รอบ ๆ บ้านโจทก์ จำนวน 299 ตารางวาให้กับโจทก์ในราคาตารางวาละ 350 บาท ให้จำเลยปฏิบัติตามคำบังคับภายใน 30 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 161,160)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ